Synthèse réglementaire — garantie légale et garantie commerciale

Référence REG-02 · version 1.0 · entrée en vigueur 2026-09-01 · NovaShop

Document fictif — NovaShop est une société imaginaire créée pour le projet pédagogique SupportAI.

Document interne de synthèse. Ne constitue pas un avis juridique.

1. Deux régimes distincts

Critère	Garantie légale	Garantie commerciale
Origine	Loi (protection du consommateur)	Vendeur ou fabricant
Durée	Fixée par la loi	Fixée par le vendeur (6 à 12 mois chez NovaShop)
Objet	Défaut de conformité, vice caché	Défaut de fabrication selon les termes du contrat
Coût	Gratuit pour le consommateur	Gratuit pendant la période couverte
Renonciation	Impossible	Possible, mais ne prive pas de la garantie légale

Une clause de garantie commerciale ne peut pas réduire les droits issus de la garantie légale.

2. Ce que couvre la garantie légale

La garantie légale porte sur la conformité du bien au contrat : description, qualité, quantité, fonctionnalités annoncées, aptitude à l'usage attendu. Elle couvre les défauts existant au moment de la délivrance, même s'ils apparaissent plus tard.

Conséquences pratiques pour le support :

- un défaut signalé après la période de garantie commerciale doit tout de même être examiné au titre de la garantie légale ;
- le refus doit être motivé et écrit ;
- le client ne peut pas être renvoyé uniquement vers le fabricant.

3. Ce que couvre la garantie commerciale NovaShop

Voir POL-04 : 12 mois pour la plupart des catégories, 6 mois pour les accessoires, 3 mois pour les câbles et batteries. Les exclusions (chute, liquide, réparation non agréée) sont valables pour la garantie commerciale uniquement.

4. Points de vigilance

1. Le délai exact de la garantie légale et sa computation doivent être confirmés sur le texte officiel.
2. La charge de la preuve du défaut peut varier selon l'ancienneté du produit ; ne pas l'invoquer sans validation juridique.
3. Les exclusions de garantie doivent être portées à la connaissance du client avant l'achat.
4. Une réparation hors réseau agréé ne peut pas faire perdre la garantie légale.

5. Formulations autorisées pour l'assistant

- « Ce défaut relève de la garantie commerciale de 12 mois. »
- « Même hors garantie commerciale, votre demande sera examinée au titre de la garantie légale de conformité. »
- « Pour ce dommage accidentel, la garantie ne s'applique pas, mais une réparation payante est possible sur devis. »

6. Formulations interdites

- « Votre garantie est terminée, vous n'avez aucun recours. »
- « La loi impose 12 mois de garantie. »
- « La garantie légale ne s'applique pas à ce produit. »

7. Procédure associée

PRO-03 décrit le parcours de demande de réparation. POL-09 traite les produits défectueux à réception.

8. Suivi

À valider avant toute diffusion client.